

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8277/2538

นาง ประเทือง สมบูรณ์
นาย สนอง สมบูรณ์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142

ในขณะที่ ผ. กับจำเลยเป็นเจ้าของรวมในที่ดินพิพาทคนละครึ่ง ดังนั้น แม้
พินัยกรรมของ ผ. จะระบุว่าให้ยกที่ดินพิพาทให้โจทก์ทั้งแปลง พินัยกรรมที่ยกที่ดิน
พิพาทในส่วนที่เป็นของจำเลยย่อมไม่มีผลใช้บังคับ โจทก์จึงมีสิทธิได้รับที่ดินพิพาท
ตามพินัยกรรมเฉพาะส่วนของ ผ. โจทก์กับจำเลยจึงเป็นเจ้าของรวมในที่ดินพิพาท
คนละครึ่ง แม้โจทก์จะเป็นเจ้าของบ้านพิพาท แต่บ้านพิพาทก็ปลูกอยู่ในที่ดินพิพาทที่
โจทก์กับจำเลยเป็นเจ้าของร่วมกัน โจทก์จะฟ้องขอให้ขับไล่จำเลยออกไปหรือเรียก
ค่าเสียหายจากจำเลยไม่ได้ แต่โดยบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 142(2)ศาลฎีกาพิพากษาให้จำเลยคืนบ้านพิพาทให้โจทก์ กับแบ่งที่ดิน
พิพาทให้โจทก์ครึ่งหนึ่งให้เสร็จสิ้นกันไป

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นบุตรของนายกลิ่นและนางผาด สมบูรณ์จำเลยเป็นน้อง
โจทก์ นางผาดถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2528 ก่อนถึงแก่ความตายได้
ทำพินัยกรรมยกบ้านเลขที่ 87 พร้อมที่ดินซึ่งบ้านตั้งอยู่เนื้อที่ 5 ไร่ โดยมีเขตทิศ
เหนือจดที่ดินจำเลยทิศใต้จดที่ดินนายเสมอ สมบูรณ์ ทิศตะวันออกจดแม่น้ำแควน้อย

ทิศตะวันตกจดที่ดินนางทา นิจแสง และพืชผลซึ่งปลูกในที่ดินให้โจทก์ จำเลยได้ขออาศัยที่ดินดังกล่าวบางส่วนปลูกต้นอ้อยสร้างโรงเก็บของ โรงรถ และขออาศัยบ้านในที่ดินให้บริวารจำเลยอยู่อาศัย ต่อมาโจทก์ประสงค์จะใช้ที่ดินดังกล่าว จึงแจ้งให้จำเลยและบริวารออกจากที่ดิน แต่จำเลยเพิกเฉย ที่ดินและบ้านหากให้บุคคลอื่นเช่าจะได้ค่าเช่าปีละ 10,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยพร้อมทั้งบริวารออกจากที่ดินและบ้านเลขที่ 87 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหญ้า อำเภอกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรีและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างคือโรงเก็บของและโรงรถออกจากที่ดินให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายปีละ 10,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะออกจากบ้านและที่ดินของโจทก์

จำเลยให้การว่า ที่ดินพิพาทเป็นของจำเลย จำเลยมีสิทธิครอบครองโดยได้ทำประโยชน์ตั้งแต่ปี 2516 จนถึงปัจจุบัน จำเลยมิได้อาศัยบ้านและที่ดินพิพาทของโจทก์ มารดาจำเลยได้ยกที่ดินพิพาทในส่วนของมารดาจำเลยให้จำเลยตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารออกจากบ้านเลขที่ 87 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหญ้า อำเภอกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรีและที่ดินพิพาทตามแผนที่ส่งเข้าไปในสำนวนที่คู่ความนำขึ้นซึ่งบ้านตั้งอยู่ ให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินพิพาทและให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ปีละ 5,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะออกจากบ้านและที่ดินพิพาท จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่าโจทก์และจำเลยเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน โดยเป็นบุตรของนายกลั่นและนางผาด ที่ดินพิพาทเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ เป็นที่ดินที่ได้แจ้งการครอบครองไว้เมื่อปี 2498 ตามแบบแจ้งการครอบครอง(ส.ค.1) เอกสารหมายเลข 3 ถึง จ.16 ในที่ดินพิพาทมีบ้านพิพาทเลขที่ 87 ปลูกอยู่ กับมีโรงเก็บของและโรงรถของจำเลยปลูกอยู่ด้วยนางผาดถึงแก่ความ

ตายเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2528 โดยได้ทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองยกที่ดิน และบ้านพิพาทให้แก่โจทก์มีปัญหาที่จะวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า ที่ดินและบ้านพิพาทเป็นของโจทก์หรือของจำเลย สำหรับบ้านพิพาทนั้น เห็นว่า โจทก์ฟ้องว่าเดิมบ้านพิพาทเป็นของนางผาด นางผาดทำพินัยกรรมยกให้โจทก์บ้านพิพาทจึงเป็นของโจทก์ ส่วนจำเลยไม่ได้ให้การต่อสู้คดีให้เห็นได้เป็นอย่างอื่น จึงรับฟังได้ตามฟ้องของโจทก์ว่าบ้านพิพาทเป็นของโจทก์ ส่วนสำหรับที่ดินพิพาทนั้น ข้อเท็จจริงเชื่อได้ว่าในขณะที่นางผาดถึงแก่ความตายนั้น นางผาดกับจำเลยเป็นเจ้าของรวมในที่ดินพิพาทคนละครึ่ง ดังนั้น แม้พินัยกรรมของนางผาดตามเอกสารหมายเลข 5 จะระบุว่าให้ยกที่ดินพิพาทให้โจทก์ทั้งแปลง พินัยกรรมที่ยกที่ดินพิพาทในส่วนที่เป็นของจำเลยซึ่งไม่ใช่ทรัพย์สินมรดกของนางผาดให้แก่โจทก์ย่อมไม่มีผลใช้บังคับโจทก์จึงมีสิทธิได้รับที่ดินพิพาทตามพินัยกรรมเฉพาะส่วนที่เป็นทรัพย์สินมรดกของนางผาดคือครึ่งหนึ่งของที่ดินพิพาททั้งแปลงคดีจึงฟังได้ว่าโจทก์กับจำเลยเป็นเจ้าของรวมในที่ดินพิพาทคนละครึ่งและด้วยเหตุที่โจทก์กับจำเลยเป็นเจ้าของรวมในที่ดินพิพาทดังกล่าวซึ่งสำหรับบ้านพิพาทนั้นแม้จะเป็นของโจทก์ดังวินิจฉัยแล้วข้างต้นแต่บ้านพิพาทก็ปลูกอยู่ในที่ดินพิพาทที่โจทก์กับจำเลยเป็นเจ้าของร่วมกัน จึงเห็นว่าโจทก์จะฟ้องขอให้ขับไล่จำเลยออกไปจากที่ดินและบ้านพิพาทหรือเรียกค่าเสียหายจากจำเลยดังฟ้องของโจทก์ไม่ได้ แต่โดยบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 142(2) ศาลฎีกาเห็นสมควรให้จำเลยคืนบ้านพิพาทให้โจทก์กับแบ่งที่ดินพิพาทให้โจทก์ครึ่งหนึ่งให้เสร็จสิ้นกันไปที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกจากที่ดินและบ้านพิพาท กับให้จำเลยใช้ค่าเสียหายให้โจทก์นั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยคืนบ้านพิพาทให้โจทก์และแบ่งที่ดินพิพาทให้โจทก์ครึ่งหนึ่ง โดยให้โจทก์กับจำเลยตกลงแบ่งกันเอง ถ้าไม่ตกลงกัน ให้ขายที่ดิน

พิพาทโดยประมาณราคากันระหว่างโจทก์กับจำเลยถ้าไม่ตกลงกันอีก ให้นำที่ดินพิพาท
ออกขายทอดตลาดแล้วเอาเงินที่ขายได้แบ่งกัน คำขออื่นของโจทก์นอกจากนี้ให้ยก

(พรชัย สมรรถเวช-สถิตย์ ไพเราะ-สมคิด ไตรโสรัส)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>